

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1687/2530

พนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

โจทก์

นายทน ดาบทอง กับพวก

จำเลย

นายพิมพ์หรือแวหรือจัน อินจะนา

จำเลยที่ 4

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 4 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295,83 ให้จำคุกจำเลยทั้งสี่ไว้คนละ 6 เดือน จำเลยทั้งสี่ให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยทั้งสี่ไว้คนละ 3 เดือน ส่วนคำขออื่น ๆ ให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 340 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 340 ตรีจำคุกจำเลยทั้งสี่คนละ 15 ปี คำเบิกความของจำเลยทั้งสี่เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม คงจำคุกจำเลยทั้งสี่ไว้คนละ 10 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 4 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ(อันดับ 73,72)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคาประกัน 50,000 บาท (อันดับ 64)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ไปชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน 80,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 4 ไปชั่วคราวในระหว่างฎีกา ตีราคาค่าประกัน 80,000 บาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกันและดำเนินการต่อไป

(คำนิ่ง อุไรรัตน์-ดุสิต วราโห-ประชา บุญวนิช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>